AUTOPILOTS

Algemene servicevoorwaarden

Autopilots AI Agency LLC

B2B-servicevoorwaarden voor AI-medewerkers, software, implementatie en support.

Versie 1.9 | Laatst bijgewerkt: 29 oktober 2026

De Nederlandse versie is juridisch leidend. Deze voorwaarden vormen samen met de bestelling, het voorstel of de Statement of Work de overeenkomst.

Autopilots AI Agency LLC
131 Continental Dr, Suite 305
Newark, Delaware 19713, Verenigde Staten
support@auto-pilots.io

1. Partijen, diensten en toepasselijkheid

1.1 Partijen en toepasselijkheid

Autopilots betekent Autopilots AI Agency LLC, gevestigd te 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, Delaware 19713, Verenigde Staten. Contact: support@auto-pilots.io. Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, hierna Opdrachtgever.

1.2 Diensten en afzonderlijke onderdelen

Diensten kunnen bestaan uit implementatie, software, websites, AI-assistenten, integraties, hosting, beheer en support. De offerte, opdrachtbevestiging of Statement of Work (hierna: Order) omschrijft welke diensten worden afgenomen. Implementatie, doorlopende dienstverlening en variabel verbruik zijn afzonderlijke onderdelen; geen daarvan is zonder afspraak automatisch inbegrepen.

2. Overeenkomst, documenten en versie

2.1 Totstandkoming en acceptatie

De overeenkomst ontstaat door ondertekening, aantoonbare elektronische acceptatie of een schriftelijke opdracht die Autopilots bevestigt. Degene die namens Opdrachtgever accepteert, verklaart daartoe bevoegd te zijn. Vóór acceptatie worden de toepasselijke Order en deze voorwaarden beschikbaar gesteld in een vorm die Opdrachtgever kan opslaan. Betaling geldt alleen als acceptatie wanneer vóór betaling duidelijk is vermeld welke Order en voorwaardenversie daarmee worden aanvaard.

2.2 Rangorde van documenten

Bij tegenstrijdigheid geldt: de verwerkersovereenkomst (DPA) voor privacyonderwerpen, voor serviceafspraken de specifieke SLA, voor overige onderwerpen de Order en daarna deze voorwaarden. Een Order wijkt alleen van een specifieke SLA af als die afwijking uitdrukkelijk is vermeld. Dwingend recht blijft gelden. Inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Afwijkingen en wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen, waaronder per e-mail.

2.3 Vastlegging van de voorwaardenversie

De geaccepteerde versie blijft onderdeel van de overeenkomst. Publicatie van een nieuwe websiteversie wijzigt bestaande overeenkomsten niet automatisch. Partijen bewaren de Order, toepasselijke voorwaardenversie en bevestiging van acceptatie.

3. Scope, onboarding en planning

3.1 Scope en overeengekomen werking

De Order legt functionaliteit, bronnen, kanalen, talen, integraties, verantwoordelijkheden, oplevercriteria en afhankelijkheden vast. Autopilots levert met redelijke vakbekwaamheid en zorg. Businesscases en ramingen van besparing, omzet of conversie zijn geen resultaatgarantie; concreet overeengekomen functionaliteit en acceptatiecriteria blijven wel gelden.

3.2 Startvoorwaarden en planning

De uitvoeringsplanning begint zodra de afgesproken aanbetaling, informatie, toegangen, testgegevens en contactpersonen beschikbaar zijn en vereiste privacyafspraken zijn gemaakt. De Order vermeldt of een datum indicatief of uitdrukkelijk fataal is. Autopilots meldt voorzienbare vertraging tijdig, met oorzaak, gevolgen en een aangepaste planning.

3.3 Medewerking en vertraging

Opdrachtgever levert rechtmatige en bruikbare gegevens en werkt redelijkerwijs mee aan tests en besluiten. Vertraging door ontbrekende medewerking of externe afhankelijkheden kan de planning verschuiven. Stand-by of extra werk wordt alleen berekend op basis van vooraf schriftelijk overeengekomen tarieven en akkoord.

4. Oplevering, testen en acceptatie

4.1 Aanmelding voor acceptatie

Autopilots meldt schriftelijk welke onderdelen gereed zijn voor acceptatie en verstrekt de informatie die redelijkerwijs nodig is om de afgesproken criteria te toetsen. Tenzij de Order anders bepaalt, heeft Opdrachtgever tien werkdagen om te testen en afwijkingen concreet te melden. Stilte alleen geldt niet als acceptatie; Autopilots vraagt bij uitblijven van een reactie om bevestiging en stemt een vervolgmoment af.

4.2 Afwijkingen en herstel

Een wezenlijke afwijking die het afgesproken gebruik verhindert, blokkeert acceptatie van het betreffende onderdeel. Autopilots herstelt toerekenbare afwijkingen zonder meerwerkkosten binnen een redelijke, afgestemde termijn, waarna de betrokken onderdelen opnieuw worden getest. Kleine afwijkingen blokkeren acceptatie niet wanneer partijen de resterende punten en hersteltermijn schriftelijk vastleggen.

4.3 Schriftelijke acceptatie en resultaatcontrole

Acceptatie vindt plaats door schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever. Deelacceptatie en de financiële gevolgen daarvan gelden alleen indien afgesproken. Een ontvangstbevestiging van een externe API bewijst op zichzelf niet dat een afspraak, betaling of andere beoogde actie definitief is verwerkt. Indien dit onderdeel van de scope is, wordt het opgeslagen resultaat gecontroleerd.

4.4 Nieuwe wensen en externe blokkades

Nieuwe wensen of gebruik buiten de afgesproken criteria zijn geen opleverfouten. Bij een blijvende externe blokkade onderzoeken partijen een alternatief of scopewijziging. Komt binnen dertig dagen na schriftelijke melding geen uitvoerbare oplossing tot stand, dan kan ieder het getroffen, nog niet geleverde onderdeel schriftelijk beëindigen. De afrekening volgt artikel 15; de blokkade geldt niet als succesvolle oplevering.

5. Wijzigingen en meerwerk

5.1 Scopewijzigingen en akkoord

Voor extra bronnen, integraties, functionaliteit of andere scopewijzigingen beschrijft Autopilots de gevolgen voor prijs, planning en risico. Uitvoering volgt pas na schriftelijk akkoord. Extra eigen uren binnen een overeengekomen vaste scope zijn niet automatisch meerwerk.

5.2 Onderhoud en technische wijzigingen

Autopilots mag binnen het afgesproken beheer beveiligingsupdates en onderhoud uitvoeren die de wezenlijke functionaliteit behouden. Wijzigingen aan belangrijke beslisregels, bevoegdheden, modellen of integraties worden passend getest en gedocumenteerd. Wijzigingen met wezenlijke gevolgen voor de overeengekomen werking worden vooraf afgestemd, behoudens noodzakelijke tijdelijke veiligheidsmaatregelen.

6. AI-gebruik, bevoegdheden en menselijke controle

6.1 Toepassing en wettelijke rollen

Partijen leggen per toepassing het beoogde gebruik, de doelgroep, toegestane acties en hun feitelijke rollen onder toepasselijke AI-wetgeving vast. De feitelijke inrichting en wetgeving bepalen deze rollen; een contractueel etiket vervangt die beoordeling niet. Gebruik voor verboden toepassingen is uitgesloten. Een hoog-risicotoepassing of wezenlijke wijziging van het gebruik vereist voorafgaande beoordeling en schriftelijke afspraken over de toepasselijke verplichtingen.

6.2 Bevoegdheden en menselijke controle

AI kan onjuiste of onvolledige output geven. Autopilots richt de overeengekomen controles en escalaties technisch in; Opdrachtgever wijst bevoegde medewerkers aan voor beoordeling en opvolging. Partijen bepalen welke acties zelfstandig mogen plaatsvinden en welke menselijke of klantbevestiging vereisen. De AI mag geen prijzen, garanties, opdrachten of toezeggingen buiten de overeengekomen bevoegdheden vastleggen.

6.3 Escalatie en veilige uitvoering

Bij onvoldoende informatie, onbekende antwoorden of ontbrekende technische bevestiging volgt de afgesproken escalatie of handmatige werkwijze. Bij menselijke overname worden automatische acties voor dezelfde zaak volgens de afgesproken inrichting gepauzeerd. Voor acties met externe gevolgen worden passende maatregelen tegen dubbele uitvoering en onjuiste succesmeldingen afgesproken.

6.4 Herkenbaarheid als AI en instructies

Autopilots verzorgt binnen de overeengekomen toepassing de vereiste technische inrichting van herkenbaarheid als AI en verstrekt gebruiksinstructies. Bij directe interactie wordt de vereiste melding uiterlijk bij de eerste interactie duidelijk en toegankelijk gegeven, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is; uitsluitend vermelding in algemene voorwaarden volstaat daarvoor niet. Opdrachtgever gebruikt de dienst volgens die instructies, stelt de vereiste klantinformatie beschikbaar en verwijdert verplichte meldingen niet. Iedere partij blijft verantwoordelijk voor haar eigen wettelijke verplichtingen. Onboarding omvat uitleg over mogelijkheden, beperkingen en menselijke opvolging; aanvullende training wordt in de Order vastgelegd.

6.5 Kennisverbetering en gegevensgebruik

Kennisverbetering betekent niet dat het systeem onbeperkt zelfstandig leert of zijn bevoegdheden wijzigt. Partijen spreken af wie nieuwe kennis en gewijzigde antwoorden goedkeurt. Klantgegevens worden niet voor training van algemeen beschikbare modellen gebruikt zonder een afzonderlijke, rechtmatige afspraak. Gebruik voor kwaliteitscontrole, kennisbanken en eventuele modeltraining wordt afzonderlijk gespecificeerd.

7. Communicatie, telefonie en klantinstructies

7.1 Rechtmatig klantcontact

Opdrachtgever bepaalt het rechtmatige doel van klantcontact en levert de benodigde toestemmingen, contactgegevens en instructies. Partijen maken onderscheid tussen servicecommunicatie en marketing en leggen belvensters, herhaalpogingen, afmeldingen, opnames en menselijke opvolging vast. Autopilots implementeert de controles die binnen de scope aan haar zijn opgedragen; iedere partij houdt haar eigen wettelijke verantwoordelijkheid.

7.2 Opnames en verboden gebruik

Opnames en transcripties worden alleen verwerkt met een geldige rechtsgrond, passende informatie aan betrokkenen en afgesproken bewaartermijnen. Misleiding, spoofing, spam, discriminatie en het omzeilen van providerregels of beveiliging zijn verboden. De diensten zijn niet bedoeld voor noodoproepen of zelfstandig medisch of juridisch advies.

8. Externe diensten en continuïteit

8.1 Leveranciers en afhankelijkheden

Diensten kunnen afhankelijk zijn van cloud-, AI-, telecom-, CRM- en andere leveranciers. Autopilots vermeldt relevante afhankelijkheden en Opdrachtgever zorgt voor afgesproken eigen accounts en licenties. Een storing bij een leverancier sluit verantwoordelijkheid van Autopilots voor eigen selectie, inrichting, beveiliging of opvolging niet uit.

8.2 Incidenten en vervanging van leveranciers

Autopilots onderzoekt incidenten binnen haar verantwoordelijkheid, informeert Opdrachtgever over wezenlijke gevolgen en neemt redelijke maatregelen om schade te beperken. Vervanging van leveranciers mag de overeengekomen kernfunctionaliteit niet wezenlijk verminderen. Voor subverwerkers gelden altijd de toestemming, kennisgeving en overige afspraken uit de DPA.

8.3 Beschikbaarheid en hersteldoelen

Beschikbaarheidsgaranties, hersteldoelen, back-upfrequentie en hersteltests gelden uitsluitend voor zover concreet overeengekomen, onverminderd wettelijke beveiligingsverplichtingen. Een externe storing of cyberaanval is niet automatisch overmacht; daarvoor is vereist dat de tekortkoming volgens de wet en de overeenkomst niet aan de betrokken partij kan worden toegerekend.

8.4 Back-ups en herstelbaarheid

Vóór productiegebruik leggen partijen in de Order, SLA of beveiligingsbijlage vast welke partij verantwoordelijk is voor back-ups, welke gegevens en configuraties daaronder vallen, opslaglocatie, frequentie, bewaartermijn, toegangsbeveiliging en controle op herstelbaarheid. Ook leggen zij vast welk gegevensverlies en welke hersteltijd worden nagestreefd en welke herstelwerkzaamheden inbegrepen zijn. Een export is niet vanzelf een volledige systeemback-up. Niet overeengekomen serviceniveaus worden niet als garantie aangemerkt; wettelijke beveiligingsverplichtingen blijven gelden.

9. Prijzen, verbruik en betalingen

9.1 Prijsafspraken en belastingen

De Order specificeert implementatieprijs, betaalmomenten, abonnement, inbegrepen diensten en variabele tarieven. Bedragen zijn exclusief toepasselijke btw en heffingen, tenzij anders vermeld. De factuur volgt de toepasselijke fiscale behandeling. Het verzamelen van een btw-nummer stelt op zichzelf geen vrijstelling of verlegging vast.

9.2 Variabel verbruik en limieten

Voor variabel verbruik worden meeteenheid, afronding, factuurperiode en tarieven vooraf beschikbaar gesteld. Gebruikslimieten, waarschuwingen en eventuele uitgavenplafonds staan in de Order. Een algemene verwijzing naar fair use geeft geen onbeperkte bevoegdheid om achteraf onbekende kosten te rekenen. Niet overeengekomen uitbreidingen en betaalde top-ups vereisen vooraf akkoord.

9.3 Betaaltermijn en betwisting

Facturen zijn betaalbaar binnen de daarop vermelde, overeengekomen termijn, of bij ontbreken daarvan binnen veertien dagen. Opdrachtgever meldt een gemotiveerde betwisting zo spoedig mogelijk en betaalt het onbetwiste deel. Het uitblijven van een melding binnen zeven dagen doet rechten niet automatisch vervallen.

9.4 Betalingsachterstand en opschorting

Bij te late betaling kan Autopilots wettelijke handelsrente en wettelijk toegestane redelijke incassokosten rekenen. Opschorting wegens betalingsachterstand volgt pas na schriftelijke waarschuwing en een redelijke hersteltermijn van ten minste veertien dagen. Artikel 15 regelt beëindiging en afrekening.

10. Betaalmethoden, abonnementen en prijswijzigingen

10.1 Toestemming voor vervolgbetalingen

Het bewaren en gebruiken van een betaalmethode voor latere betalingen vereist een passende, afzonderlijk vastgelegde toestemming of machtiging via de betaalprovider. De klant krijgt vooraf informatie over bedragen of berekeningswijze, frequentie en startvoorwaarden. Acceptatie van deze voorwaarden alleen is geen onbeperkt incassomandaat.

10.2 Start van termijnen en abonnementen

Een implementatiebetaling start niet automatisch een abonnement, tenzij de Order dit uitdrukkelijk bepaalt. Een restanttermijn die van acceptatie afhangt, wordt pas daarna verschuldigd. Beheer start op het overeengekomen moment. Voor automatische inning gelden de toepasselijke aankondigings- en machtigingsregels; een mislukte betaling leidt niet tot het ongemerkt activeren van extra producten.

10.3 Indexering en prijswijzigingen

Tenzij de Order anders bepaalt, kan Autopilots abonnementsprijzen eenmaal per kalenderjaar aanpassen op basis van de Nederlandse consumentenprijsindex, met een maximum van vijf procent, na ten minste dertig dagen aankondiging. Een verhoging wegens aantoonbare noodzakelijke providerkosten wordt afzonderlijk onderbouwd en niet dubbel als indexering berekend. Niet reeds overeengekomen verhogingen tijdens een vaste termijn vereisen akkoord, behoudens wettelijke heffingen. Bij een wezenlijk nadelige wijziging kan Opdrachtgever het getroffen doorlopende onderdeel vóór ingang beëindigen zonder wijzigingsboete.

11. Beheer, support en looptijd

11.1 Supportafspraken en bereikbaarheid

De Order of SLA omschrijft ondersteuning, bereikbaarheid, prioriteiten, reactietijden en eventuele inbegrepen optimalisatie-uren. Een reactietijd is geen gegarandeerde oplostijd. Zonder afzonderlijke afspraak is geen bemande 24/7-support of gegarandeerde beschikbaarheid inbegrepen. Voor beveiligingsincidenten worden passende contact- en escalatieafspraken gemaakt.

11.2 Looptijd en opzegging

De looptijd, eventuele minimumtermijn en verlenging staan in de Order. Zonder afgesproken minimumtermijn is een maandabonnement schriftelijk opzegbaar met één maand opzegtermijn. Opzegging kan via support@auto-pilots.io en, waar beschikbaar, de klantomgeving. Een vaste looptijd kan uiterlijk dertig dagen vóór de afgesproken verlenging worden opgezegd, tenzij de Order een gunstiger regeling bevat.

11.3 Gebruiksrechten na opzegging

Opzegging van beheer beëindigt niet vanzelf de gebruiksrechten op volledig betaald maatwerk: die volgen uit artikel 12 en de Order. Hosting en andere benodigde doorlopende diensten kunnen wel eindigen. Partijen stemmen tijdig af welke onderdelen daarna zelfstandig kunnen blijven werken.

11.4 Onderhoud, herstel en meerwerk

Ondersteuning maakt onderscheid tussen incidentopvolging, herstel van toerekenbare tekortkomingen, regulier onderhoud, kleine optimalisaties en nieuwe functionaliteit. De Order of SLA bepaalt supportkanalen, werktijden en tijdzone, prioriteiten en reactieafspraken. Herstel van een tekortkoming waarvoor Autopilots volgens de overeenkomst verantwoordelijk is, wordt niet als betaald meerwerk of als verbruik van inbegrepen optimalisatie-uren aangemerkt. Nieuwe wensen en werkzaamheden buiten de scope volgen artikel 5.

11.5 Beëindiging en tijdelijke voortzetting

Bij opzegging bevestigen partijen welke diensten eindigen en op welke datum. Autopilots verstrekt een overzicht van de gevolgen voor hosting, AI- en telecomdiensten, licenties, monitoring en ondersteuning. Voortgezet gebruik vereist dat de benodigde infrastructuur, accounts, licenties en betaling van verbruik beschikbaar blijven. Partijen kunnen afzonderlijk voortgezette hosting of een tijdelijke overgangsdienst afspreken, met omvang, duur en kosten. Opzegging schept geen onbeperkte aanspraak op kosteloze voortzetting; toepasselijke wettelijke continuïteits- en overstapverplichtingen blijven gelden.

12. Intellectueel eigendom en gebruiksrechten

12.1 Bestaande rechten en klantmaterialen

Vooraf bestaande en generieke software, prompts, templates, methoden en bouwstenen van Autopilots blijven van Autopilots. Klantdata en door Opdrachtgever aangeleverde materialen blijven bij Opdrachtgever of de oorspronkelijke rechthebbende. Autopilots gebruikt deze uitsluitend voor de overeengekomen uitvoering en rechtmatig afgesproken nevenverwerkingen.

12.2 Abonnementsdiensten en betaald maatwerk

De Order maakt onderscheid tussen toegang tot een gehoste abonnementsdienst en specifiek betaald maatwerk. Toegang tot een abonnementsdienst geldt voor de contractduur. Voor specifiek voor Opdrachtgever opgeleverd en volledig betaald maatwerk geldt, tenzij anders overeengekomen, een blijvend niet-exclusief gebruiksrecht voor de eigen bedrijfsvoering in de opgeleverde vorm. Dit omvat geen automatisch recht op broncode, generieke ontwikkeltools, doorlopende hosting of licenties van derden; de afhankelijkheden en eventuele broncodelevering worden in de Order benoemd.

12.3 Rechten van derden en AI-output

Rechten en voorwaarden van derden en open-sourcelicenties blijven gelden. Opdrachtgever mag eigen data en materialen gebruiken en migreren. Beperkingen op kopiëren of reverse-engineering gelden niet waar dwingend recht dit toestaat. Er wordt geen exclusiviteit of auteursrecht op alle AI-output gegarandeerd.

12.4 Overdraagbare onderdelen en onderhoud door derden

De Order of een opleverbijlage specificeert welke klantspecifieke workflows, agentconfiguraties, prompts, kennisbanken, gegevensmappings en beheer- en architectuurdocumentatie worden geleverd en in welke vorm deze overdraagbaar zijn. Voor overeengekomen onderhoud en migratie mag Opdrachtgever een door hem aangewezen, tot geheimhouding verplichte partij toegang geven tot die onderdelen en deze daarvoor laten gebruiken en aanpassen, binnen de verleende gebruiksrechten en rechten van derden. Dit geeft geen recht op niet overeengekomen generieke ontwikkelmiddelen, gedeelde infrastructuur, gegevens van andere klanten of gedeelde geheime sleutels. Deze beperkingen laten dwingende export- en overstaprechten onverlet.

13. Privacy, beveiliging en incidenten

13.1 Verwerkersovereenkomst

Wanneer Autopilots persoonsgegevens namens Opdrachtgever verwerkt, sluiten partijen vóór die verwerking een DPA. Dit geldt ook voor tests en pilots met echte persoonsgegevens. De DPA specificeert instructies, doeleinden, gegevenscategorieën, bewaartermijnen, beveiliging, ondersteuning, subverwerkers, doorgifte en verwijdering. Een privacyverklaring of leverancierslijst vervangt de DPA niet.

13.2 Beveiliging en datalekken

Iedere partij treft passende maatregelen binnen haar verantwoordelijkheid. Autopilots informeert Opdrachtgever als verwerker onverwijld over een vastgesteld datalek met betrekking tot diens persoonsgegevens en verstrekt beschikbare informatie en vervolgupdates. Partijen leggen contactpersonen en een praktische meldprocedure vast. Een eventuele melding aan toezichthouders of betrokkenen gebeurt door de bevoegde partij of op basis van een schriftelijke machtiging.

13.3 Internationale doorgifte

Internationale toegang en doorgifte, waaronder naar Autopilots of leveranciers buiten de EER, vereisen een toepasselijke wettelijke grondslag voor doorgifte en passende afspraken. Het kiezen van Nederlands recht of een Europese opslagregio bewijst op zichzelf geen rechtmatige internationale verwerking. Autopilots blijft verantwoordelijk voor verplichtingen die de wet aan haar als verwerker oplegt, ook bij gebruik van subverwerkers.

13.4 Teruggave en verwijdering van persoonsgegevens

Na beëindiging van de verwerking worden persoonsgegevens naar keuze van Opdrachtgever teruggegeven of verwijderd en worden resterende kopieën verwijderd, behoudens een toepasselijke wettelijke bewaarplicht. De DPA regelt instructies, termijnen, veilige teruggave, verwijdering uit actieve systemen en back-ups en bevestiging van uitvoering. Gegevens die volgens de overeengekomen rechtmatige back-upcyclus nog tijdelijk aanwezig zijn, worden beschermd en niet voor andere doeleinden gebruikt; bij herstel worden verwijderinstructies opnieuw toegepast.

14. Geheimhouding en referenties

14.1 Vertrouwelijke informatie

Partijen beschermen vertrouwelijke informatie met redelijke maatregelen en gebruiken die alleen voor de overeenkomst. Deze verplichting geldt vijf jaar na beëindiging en voor bedrijfsgeheimen zolang zij als zodanig kwalificeren. Wettelijk verplichte verstrekking is toegestaan, met voorafgaande kennisgeving voor zover wettelijk mogelijk.

14.2 Referenties en publicaties

Gebruik van naam of logo als referentie en publicatie van casestudies, testimonials of niet-openbare resultaten vereisen voorafgaande toestemming. Opdrachtgever kan toestemming voor toekomstig gebruik schriftelijk intrekken; partijen stemmen verwijdering van bestaand materiaal binnen een redelijke termijn af.

15. Opschorting, beëindiging en afrekening

15.1 Tijdelijke beperking van diensten

Bij een concreet veiligheidsrisico, onrechtmatig gebruik of dreigende ernstige schade mag de betrokken dienst tijdelijk en proportioneel worden beperkt. Autopilots informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk over reden en herstelstappen, voor zover dit veiligheid en wetgeving niet schaadt. Opschorting wegens betaling volgt artikel 9.

15.2 Tekortkomingen en hersteltermijn

Bij een herstelbare wezenlijke tekortkoming stelt de andere partij schriftelijk een redelijke hersteltermijn, in beginsel dertig dagen. Bij uitblijvend herstel kan zij het getroffen deel beëindigen volgens de toepasselijke wettelijke regels. Bij blijvende onmogelijkheid of andere wettelijke uitzonderingen is geen onnodige hersteltermijn vereist.

15.3 Annulering en afrekening

Bij annulering door Opdrachtgever wordt afgerekend voor aantoonbaar uitgevoerd werk en vooraf afgesproken, redelijkerwijs niet vermijdbare verplichtingen, zonder dubbele vergoeding. Een minimumcommitment geldt alleen wanneer dit concreet in de Order staat en wettelijk toelaatbaar is. Een voorschot is niet automatisch volledig niet-restitueerbaar.

15.4 Beëindiging, terugbetaling en overmacht

Bij beëindiging wegens een toerekenbare tekortkoming of de externe blokkade uit artikel 4 wordt rekening gehouden met de geleverde bruikbare prestaties en toepasselijke wettelijke ongedaanmakingsverplichtingen. Vooruitbetalingen voor niet verschuldigde of niet geleverde onderdelen worden verrekend of terugbetaald. Bij overmacht langer dan zestig dagen kan ieder het getroffen onderdeel beëindigen met een redelijke afrekening; eigen toerekenbare tekortkomingen vallen niet onder overmacht.

15.5 Gecontroleerde afbouw en overdracht

Bij een reguliere beëindiging stemmen partijen een gecontroleerde afbouw of overdracht af volgens artikel 16. Daarbij worden lopende opdrachten, wachtrijen, geplande berichten, gesprekken en andere automatische acties afgehandeld, overgedragen of gepauzeerd op een vastgelegd moment. Partijen bepalen wie vanaf dat moment beheer, beveiliging, monitoring en incidentopvolging uitvoert. Toegangen worden na overdracht of beëindiging ingetrokken of vervangen; noodzakelijke gegevens blijven beschikbaar gedurende de overeengekomen of wettelijk vereiste overdrachts- en opvraagtermijn. Onmiddellijke proportionele veiligheidsmaatregelen blijven mogelijk.

16. Data-export, overstap en verwijdering

16.1 Export van klantdata

Bij beëindiging krijgt Opdrachtgever gelegenheid de eigen klantdata te verkrijgen in een gangbaar, technisch beschikbaar formaat. Partijen spreken exportomvang, overdrachtstermijn en verwijdering inclusief back-ups af in de Order en DPA. Wettelijke rechten op teruggave of verwijdering worden niet afhankelijk gemaakt van betaling van een betwiste factuur.

16.2 Migratiehulp en wettelijke rechten

Aanvullende migratiehulp, training of maatwerkconversie is alleen tegen vooraf overeengekomen kosten verschuldigd voor zover wettelijk toegestaan. Waar de EU Data Act of andere dwingende overstapregels gelden, hebben deze voorrang op kosten, termijnen en beperkingen in deze voorwaarden. Wettelijk verboden overstapkosten worden niet berekend.

16.3 Telefoonnummers, domeinen en accounts

Voor telefoonnummers, domeinen en provideraccounts leggen partijen vast wie contracthouder is en welke overdracht mogelijk is. Autopilots werkt redelijkerwijs mee aan toegestane overdracht van afgesproken klantmiddelen. Technische beperkingen en rechten van providers worden vooraf zo veel mogelijk benoemd. Klantdata worden niet onderdeel van het intellectueel eigendom van Autopilots.

16.4 Overdrachtsplan en overdrachtspakket

Bij een overstap leggen partijen een overdrachtsplan vast met contactpersonen, betrokken diensten, exportformaten, overdraagbare onderdelen en accounts, benodigde medewerking, planning, beveiliging en verificatie van ontvangst. Het pakket omvat de overeengekomen klantspecifieke documentatie, afhankelijkheden, gegevens en configuraties en daarnaast hetgeen wettelijk moet worden verstrekt. Een volledige kopie van gedeelde systemen of geheimen van andere klanten wordt niet verstrekt; waar nodig worden klantspecifieke exports en nieuwe toegangen ingericht.

16.5 Medewerking en verantwoordelijkheden

Opdrachtgever wijst tijdig een bevoegd aanspreekpunt of ontvangende partij aan en zorgt voor de benodigde doelomgeving, accounts en licenties. Partijen controleren de overdracht aan de hand van vooraf afgesproken criteria. Autopilots blijft verantwoordelijk voor haar eigen verplichtingen tot het afgesproken of wettelijk bepaalde overdrachtsmoment, maar garandeert niet zonder afzonderlijke afspraak de werking van een door derden ingerichte omgeving. Vertraging of ontbrekende medewerking wordt schriftelijk gemeld met gevolgen en herstelstappen. Een gewijzigde planning, tijdelijke voortzetting en eventuele toegestane kosten worden expliciet afgestemd; uitblijvende reactie geldt niet als onbeperkte verlenging of toestemming voor extra kosten.

16.6 Begroting en akkoord voor migratiewerk

Voor aanvullend migratiewerk, zoals afgesproken herbouw, nieuwe integraties, maatwerkconversie of inrichting en training in de doelomgeving, verstrekt Autopilots vooraf een begroting met werkzaamheden, afhankelijkheden, planning, tarief of vaste prijs, kostenplafond en eventuele kosten van derden. Uitvoering en overschrijding van het goedgekeurde plafond vereisen vooraf schriftelijk akkoord. Werk dat onderdeel is van de overeengekomen oplevering of waarvoor wettelijk geen overstapkosten mogen worden berekend, wordt niet alsnog als betaald meerwerk aangemerkt.

16.7 Overstapregels en maatwerkuitzonderingen

Voor diensten waarop hoofdstuk VI van de EU Data Act van toepassing is, worden de vereiste overstapafspraken vóór contractsluiting schriftelijk vastgelegd, waaronder exporteerbare gegevens en digitale activa, hulp bij overstappen, continuïteit, toepasselijke kennisgevings-, overgangs- en opvraagtermijnen en verwijdering. Een specifieke uitzondering voor bepaalde individueel gebouwde diensten wordt alleen toegepast als de dienst feitelijk aan de wettelijke criteria voldoet en Opdrachtgever vóór contractsluiting is geïnformeerd over de verplichtingen die niet van toepassing zijn. De aanduiding maatwerk alleen volstaat daarvoor niet.

17. Aansprakelijkheid en aanspraken van derden

17.1 Directe schade en eigen verantwoordelijkheid

Autopilots is aansprakelijk voor aantoonbare directe schade door een toerekenbare tekortkoming, nadat waar nodig gelegenheid tot herstel is gegeven. Partijen beperken redelijkerwijs hun schade. Schade die mede door Opdrachtgever is veroorzaakt, wordt volgens de toepasselijke wettelijke regels verdeeld.

17.2 Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij de Order anders bepaalt, is de totale aansprakelijkheid per contractjaar voor implementatie beperkt tot de overeengekomen vergoeding voor het getroffen implementatieonderdeel en voor doorlopende diensten tot de vergoeding voor de getroffen dienst over twaalf maanden. Voor beide samen geldt een maximum van EUR 25.000 per contractjaar. Samenhangende gebeurtenissen gelden als één gebeurtenis. Het contractjaar begint op de ingangsdatum van de overeenkomst.

17.3 Uitsluitingen en wettelijke uitzonderingen

Voor zover wettelijk toegestaan is aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en reputatieschade uitgesloten. Redelijke kosten voor herstel van gegevens kunnen directe schade zijn wanneer een toerekenbare tekortkoming van Autopilots die noodzakelijk maakt. Beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de leiding of voor zover de wet beperking verbiedt. Rechten van betrokkenen en bevoegdheden van toezichthouders worden hierdoor niet beperkt.

17.4 Melding van claims en servicecredits

Een partij meldt een mogelijke claim binnen redelijke tijd na ontdekking met beschikbare informatie; wettelijke klacht- en verjaringstermijnen blijven gelden. SLA-credits worden bij schadevergoeding voor dezelfde tekortkoming verrekend, maar sluiten wettelijke ontbindingsrechten niet zonder meer uit.

17.5 Aanspraken van derden

Opdrachtgever vrijwaart Autopilots voor redelijke aanspraken van derden voor zover veroorzaakt door onrechtmatige klantmaterialen, instructies of gebruik waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is. Deze vrijwaring geldt niet voor het aandeel dat door een tekortkoming van Autopilots is veroorzaakt en maakt een wettelijk niet-verhaalbare boete niet verhaalbaar. Partijen informeren elkaar tijdig en stemmen verweer en eventuele schikking af.

18. Wijzigingen, recht en contact

18.1 Wijziging van voorwaarden

Autopilots kan een nieuwe voorwaardenversie voorstellen. Voor bestaande overeenkomsten worden materiële wijzigingen ten minste dertig dagen vooraf schriftelijk gemeld en gelden zij tijdens een vaste termijn alleen na akkoord of voor zover noodzakelijk door dwingende wetgeving. Bij verlenging worden de gewijzigde voorwaarden vooraf beschikbaar gesteld. Bij een wezenlijk nadelige wijziging kan Opdrachtgever vóór ingang het getroffen doorlopende onderdeel beëindigen. Een website-update alleen geldt niet als kennisgeving.

18.2 Toepasselijk recht en geschillen

Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, voor zover die forumkeuze geldig is. Partijen proberen een geschil eerst in overleg op te lossen, zonder spoedeisende maatregelen of wettelijke termijnen te blokkeren. De Nederlandse tekst is leidend; vertalingen hebben alleen een informatief doel.

18.3 Contact en geldigheid

Kennisgevingen kunnen naar de in de Order vermelde adressen en naar support@auto-pilots.io. Een ongeldige bepaling tast de overige bepalingen niet aan; partijen zoeken een geldige vervanging die doel en belangen redelijk benadert. Deze versie geldt voor opdrachten waarin zij wordt aanvaard en vervangt geen eerder overeengekomen versie zonder de hiervoor beschreven procedure.